



CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

**HAINAN DAYE INDUSTRIAL CO., LTD. V. RADISSON HOTEL MANAGEMENT (SHANGHAI)
CO., LTD. AND RADISSON HOTELS ASIA PACIFIC INVESTMENTS PTE. LTD.**

北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特98号

19 June 2023

Table of Contents

北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特98号.....	0
-------------------------------------	---

北京市第四中级人民法院民事裁定书（2023）京04民特98号

[1]. （2023）京04民特98号

申请人：海南大椰实业有限公司，住所地中华人民共和国海南省海口市滨海大道97号置盛西苑A栋一层。

法定代表人：陈宏，执行董事。

委托诉讼代理人：高移风，北京市环球律师事务所律师。

被申请人：丽笙酒店管理（上海）有限公司，住所地中华人民共和国上海市长宁区。

法定代表人：叶师钧，董事长。

委托诉讼代理人：杨斯杰，北京达辉律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李艾弥，北京达辉律师事务所律师。

被申请人：丽笙酒店亚太投资有限公司（RadissonHotelsAsiaPacificInvestmentsPte.Ltd），住所地新加坡共和国罗宾孙路63号亚非大厦#08-01室（63RobinsonRoad#08-01Afro-AsiaSingapore）。

[2]. 申请人海南大椰实业有限公司（以下简称大椰公司）与被申请人丽笙酒店管理（上海）有限公司（以下简称丽笙上海公司）、丽笙酒店亚太投资有限公司（RadissonHotelsAsiaPacificInvestmentsPte.Ltd）（以下简称丽笙亚太公司）申请确认仲裁协议效力一案，本院于2023年1月12日立案后进行了审查。现已审查终结。

[3]. 申请人大椰公司称，1.请求人民法院依法确认大椰公司与丽笙上海公司于2018年7月17日签订的《酒店管理协议》《技术协助服务协议》、于2021年5月28日签订的《和解协议》以及大椰公司与丽笙亚太公司于2018年7月17日签订的《许可协议》中的仲裁条款及争议解决条款无效；2.本案诉讼费由丽笙上海公司、丽笙亚太公司共同承担。

[4]. 事实和理由：大椰公司与丽笙上海公司于2018年7月17日签订《酒店管理协议》及《技术协助服务协议》，并于2021年5月28日签订《和解协议》。大椰公司与丽笙亚太公司于2018年7月17日签订《许可协议》。丽笙上海公司、丽笙亚太公司依据以上合同中的仲裁条款及争议解决条款向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲）提起仲裁。大椰公司认为，上述各协议中的仲裁条款及争议解决条款并非有效仲裁条款。

一、《酒店管理协议》《技术协助服务协议》及《许可协议》《和解协议》的仲裁条款中所设定的仲裁员资格条件与《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》（以下简称仲裁规则）第二十六条相矛盾，导致案涉仲裁条款无效。《酒店管理协议》约定“每名仲裁员应在酒店行业拥有经验.....”，《技术协助服务协议》《许可协议》均约定“每名仲裁员应在酒店管理行业拥有经验.....”。由于仲裁规则第二十六条并未设定仲裁员行业经验的资格条件，故上述三份合同中关于仲裁员应有酒店及酒店管理行业经验的资格条件与之相矛盾，案涉仲裁条款无效。

二、《和解协议》中并无有效的仲裁条款。《和解协议》第4条（i）款约定：“管理协议第7.2条（争议解决）应适用于本协议。”《酒店管理协议》第7.2条并非争议解决条款，而是关于提交各项会计报表的条款。

因此,《和解协议》的争议解决方式约定不明,不构成有效的仲裁条款。

- [5]. 被申请人丽笙上海公司、丽笙亚太公司称,大榔公司的申请没有事实与法律依据,依法应予驳回。
- 一、《酒店管理协议》《技术协助服务协议》及《许可协议》中的仲裁条款合法有效,不存在法律或仲裁规则规定的无效事由。仲裁规则中明确允许当事人可以对仲裁规则进行变更,当事人对仲裁员资质等事宜作出特别约定属于当事人自治范畴,符合贸仲的相关规定,且贸仲已经就案涉争议完成组庭。
- 二、《和解协议》适用《酒店管理协议》项下的仲裁条款。《和解协议》第4条(i)款明确指向《酒店管理协议》中的"争议解决条款",将《酒店管理协议》约定的仲裁条款适用于《和解协议》。该条款中的条文引用错误系笔误,不应影响双方达成的仲裁合意。即便认定《和解协议》第4条(i)款未明确约定仲裁条款,与《和解协议》有关的争议也因构成"与《酒店管理协议》有关的争议"而受到《酒店管理协议》仲裁条款的约束。
- 三、仲裁案件已立案逾半年,大榔公司此前从未就仲裁条款效力提出任何异议,在仲裁庭开庭前数日向人民法院提出仲裁条款效力的异议,系利用司法程序拖延仲裁。
- [6]. 本院经审查查明,2018年7月17日,大榔公司与丽笙上海公司签订《酒店管理协议》,第25.3条(b)约定:"除了根据本协议必须提交专家解决程序的争议或双方另行同意提交专家解决程序的争议第25.4条所述的情形外,凡双方因本协议或与本协议有关的所有争议、主张或纠纷均应提交中国国际经济贸易委员会('CIETAC')根据仲裁开始时其届时有效的仲裁规则('CIETAC规则')予以仲裁最终解决.....仲裁地为中国北京。"第25.3条(c)约定:"仲裁组应由三(3)名仲裁员组成,每名仲裁员应在酒店行业拥有经验。"
- [7]. 同日,大榔公司与丽笙上海公司签订《技术协助服务协议》,第7.2条(b)约定,"除了根据本协议必须提交专家解决程序的争议或双方另行同意提交专家解决程序的争议或第7.3(a)款所述的情形外,凡双方因本协议或与本协议有关的无法解决的争议、主张或纠纷均应提交中国国际经济贸易委员会('CIETAC')根据其 在仲裁开始时届时有效的仲裁规则('CIETAC规则')仲裁解决.....仲裁地为中国北京。"第7.2条(c)约定:"仲裁庭应由三(3)名仲裁员组成,每名仲裁员应在酒店管理行业拥有经验。"
- [8]. 同日,大榔公司与丽笙亚太公司签订《许可协议》,第22.1条(b)约定:"除了第22.2条和第22.3条所述的情形外,凡双方无法解决的因本协议或与本协议有关的争议、主张或纠纷等均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会('CIETAC')根据仲裁开始之日届时有效的仲裁规则('CIETAC规则')仲裁解决.....仲裁地为中国北京。"第22.1条(c)约定,"仲裁庭应由三(3)名仲裁员组成,每名仲裁员应在酒店管理行业拥有经验。"
- [9]. 《酒店管理协议》第25.2条、《技术协助服务协议》第7.1条、《许可协议》第23.3条均约定,上述协议及双方之间的关系须遵守中国的法律(成文法或其它)并受该法律管辖并依据其解释。
- [10]. 2021年5月28日,大榔公司与丽笙上海公司签订《和解协议》,第4条(i)约定,"管理协议第7.2条(争议解决)应适用于本协议";第4条(h)约定,"本协议须符合中华人民共和国的法律,并受该法律管辖"。
- [11]. 本院认为,当事人可以基于意思自治选择争议解决方式,有效的仲裁协议是仲裁具有争议管辖权的基础。本案被申请人丽笙亚太公司为注册地在新加坡共和国的法人,本案为涉外仲裁司法审查案件。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第十六条规定:"对涉外仲裁协议的效力审查,适用当事人约定的法律;当事人没有约定适用的法律但约定了仲裁地的,适用仲裁地法律;没有约定适用的法律也没有约定仲裁地或者仲裁地约定不明的,适用法院地法律。"本案中,案涉合同均约定了适用

于解决合同争议的准据法，但是未约定仲裁条款款效力的适用法律，约定了仲裁地为中华人民共和国北京市，因此应当适用仲裁地法律。中华人民共和国法律应当作为审查本案所涉仲裁协议效力的准据法。

- [12]. 根据《中华人民共和国仲裁法》（以下简称仲裁法）第十六条规定："仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。"仲裁法第十七条规定："有下列情形之一的，仲裁协议无效：（一）约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的；（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；（三）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的。"经查，《酒店管理协议》《技术协助服务协议》《许可协议》的仲裁条款中均约定有明确的仲裁意思表示、仲裁事项和仲裁委员会，具备仲裁法第十六条规定的仲裁协议合法有效的形式要件和实质要件，且不存在仲裁法第十七条规定的无效情形，应当认定为合法有效。对于《和解协议》，第4条（i）约定适用《酒店管理协议》第7.2条（争议解决），虽然《酒店管理协议》第7.2条并非争议解决条款，但是结合《和解协议》文本中"第7.2条"之后"争议解决"的表述，可以认定"第7.2条"系笔误，原意应为《酒店管理协议》的仲裁条款。故丽笙上海公司、丽笙亚太公司关于"第7.2条"系笔误的主张具有可信性，本院予以采纳，并据此认定《和解协议》应适用《酒店管理协议》中的仲裁条款。综上，大椰公司的理由均不成立，本院对其主张不予支持。

- [13]. 依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第二十条规定，裁定如下：
驳回海南大椰实业有限公司的申请。

申请费400元，由海南大椰实业有限公司负担。